

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 224 del 14/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 98 del 14/04/2023

OGGETTO: Ampliamento del Cimitero Civico della Città di Squillace.
Affidamento incarico per Collaudatore Statico in corso d'opera e finale, tramite affidamento diretto sul MEPA. Aggiudicazione definitiva.-
CUP: C84E22000010004 CIG: Z863A760C8 Imp. Cap. 1265 - Cod. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace gestisce direttamente, tramite il personale dipendente, il cimitero comunale;
- il civico cimitero è caratterizzato da una permanente carenza di tombe, edicole funerarie, cappelle di famiglia ed ossari/cenerari che rende necessario prevedere un intervento generale di ampliamento che soddisfi le esigenze dei cittadini anche per gli anni futuri;
- la tumulazione delle salme costituisce un servizio pubblico essenziale la cui continuità è imprescindibile per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo generale per un importo complessivo di € 671.082,28 e contestualmente è stato atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico affinché:

- a) predisponga gli atti consequenziali per l'affidamento di incarico tecnico per la redazione di un primo stralcio funzionale ed autonomo dell'ampliamento del Cimitero comunale;
- b) si provveda alla rimodulazione del computo metrico e del quadro tecnico economico sul nuovo prezziario regionale 2021, per come dettato dalla Regione Calabria;
- c) si provveda, altresì, all'aggiornamento della valutazione dei costi a mq per l'edificazione delle edicole funerarie;

Rilevato che:

- a) con propria determinazione n° 29 del 27/01/2022 è stato conferito incarico, all'Arch. Domenico Passafaro, per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'*"Ampliamento del Cimitero comunale"*;
- b) con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di *"Ampliamento del Cimitero comunale"*, redatto dall'Arch. Domenico Passafaro, per l'importo complessivo di € 165.415,64;

Visto che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016, ha accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali al suo interno e che, per rispettare i tempi di programmazione e di realizzazione dei lavori in oggetto, si rende necessario avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza;

Preso atto che l'importo a base d'asta è di € 1.000,00 per il servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale dei lavori di *"Ampliamento del Cimitero Civico della Città di Squillace"*, oltre IVA e Cassa Previdenziale come per legge;

Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, come sopra dettagliata (collaudo statico in corso d'opera e finale) ammonta ad € 1.000,00 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga"*

indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visto, altresì, l'art. 37, del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che recita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n° 56.*

Considerato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: "...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A.;

Vista la propria determinazione a contrarre n° 170 del 28.03.2023 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico per Collaudatore Statico in corso d'opera e finale per la realizzazione dell'intervento di "Ampliamento del Cimitero Civico della Città di Squillace - I stralcio funzionale", attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016 come derogato dalla Legge n° 120/2020 e Legge n° 108/2021, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;

Atteso che in data 20.03.2023, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è stata attivata apposita Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3504809, per l'acquisizione del servizio di che trattasi

rivolgendo una richiesta di offerta ad un unico operatore economico nella persona dell'Ing. Celia Emanuele P.IVA 02570620795, iscritto nell'apposita Categoria di Abilitazione, indicando come criterio per l'affidamento, in ragione dell'importo previsto dello stesso, il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del Codice;

Considerato che allo scadere del termine per la ricezione dell'offerta, fissato per il 12.04.2023 alle ore 13:00, l'Ing. Celia Emanuele ha proposto un'offerta di € 990,00 oltre IVA e oneri previdenziali, pari ad un ribasso percentuale dell'1,00%;

Accertato che l'offerta di cui al punto precedente risulta congrua;

Dato atto che:

- sono in corso le verifiche per l'accertamento dei requisiti di ordine generali, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n° 50/2016 in capo al professionista;
- il contratto verrà stipulato tramite atto pubblico;
- l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo all'operatore di cui all'art. 83, comma 1. D.Lgs. cit;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta trattativa privata e di procedere contestualmente all'aggiudicazione definitiva in favore del suddetto professionista per l'importo di € 990,00 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Visto che si è provveduto ad acquisire: CUP: C84E22000010004 - CIG: Z863A760C8;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare la Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3504809, svolta sul MEPA al fine di affidare l'incarico di collaudo statico in corso d'opera e finale dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero Civico della Città di Squillace*";
2. di affidare l'incarico di collaudo statico in corso d'opera e finale dei lavori di che trattasi all'Ing. Celia Emanuele; per l'importo di € 990,00 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%, per un totale complessivo di 1.256,11;
3. l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, è subordinata all'avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e di prevedere l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui dai

indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visto, altresì, l'art. 37, del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che recita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n° 56.*

Considerato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: "...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A.;

Vista la propria determinazione a contrarre n° 170 del 28.03.2023 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico per Collaudatore Statico in corso d'opera e finale per la realizzazione dell'intervento di "Ampliamento del Cimitero Civico della Città di Squillace - I stralcio funzionale", attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016 come derogato dalla Legge n° 120/2020 e Legge n° 108/2021, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;

Atteso che in data 20.03.2023, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è stata attivata apposita Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3504809, per l'acquisizione del servizio di che trattasi